

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5064/2540

นาง ฉลวย นาคสุข
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 21, มาตรา 26 วรรคสาม

ประเด็นข้อพิพาทที่กำหนดว่าการกำหนดค่าทดแทนถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่นั้น ถ้าในทางพิจารณาได้ความว่าการกำหนดค่าทดแทนไม่ถูกต้องและเป็นธรรม ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าทดแทนให้ใหม่ให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่ความมิใช่ต้องพิพากษาเพิกถอนการกำหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น

จำเลยต้องชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ตามคำวินิจฉัยของศาล โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ส่วนจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบในเรื่องดอกเบี้ยดังกล่าว เพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายพิเศษได้บัญญัติไว้แล้วซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายหนาม นาคสุข ผู้ตาย ผู้ตายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 74129 กับไม้ยืนต้น 7 รายการ จำเลยได้เวนคืนที่ดินของผู้ตาย เพื่อสร้างทางพิเศษโครงการระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสาทร-ลาดพร้าวที่ดินของผู้ตายถูกเวนคืนทั้งแปลง ผู้ตายรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวและขอสงวนสิทธิที่จะอุทธรณ์เพราะค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดให้ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมผู้ตายได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้รับคำวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินอยู่ในย่านการค้า สถานที่ราชการสถานทูต โรงแรมและห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ที่ดินของโจทก์ควรมีราคาตารางวาละ 80,000 บาท คิดเป็นค่าทดแทนที่ดินเป็นเงิน 18,560,000 บาท จำเลยชำระเงินค่าทดแทนให้โจทก์แล้ว 4,640,000 บาท จึงต้องชำระค่าทดแทนเพิ่มแก่โจทก์ 13,920,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 13,920,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้นำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรมที่ดิน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และข้อมูลจากราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาด ซึ่งราคาตามบัญชีดังกล่าวมีราคาสูงและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน จำเลยได้จ่ายเงินค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ตายแล้ว ราคาซื้อขายตามอุทธรณ์ของนายหนามและตามที่โจทก์ฟ้องสูงกว่าความเป็นจริงเพราะสภาพที่ดินยังไม่มีกรรม อยู่ติดคลองลำซวดกระทุ่มโพรงต่ำกว่าถนนและไม่มีทางรถยนต์เข้าออกสู่ถนนสาธารณะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องจึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม

ก็ตามดอกเบี๋ยเงินฝักประจำของธนาคารออมสินอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.5 ต่อปี
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 464,000 บาท พร้อม
ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 มกราคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี๋ยให้โจทก์นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ประการแรกว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ 1. ว่า การกำหนดค่าทดแทน
ถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่า
จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ไม่ถูกต้องและเป็นธรรม ส่วนจำเลยให้การว่าการ
กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็น
ข้อพิพาทว่าการกำหนดค่าทดแทนถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ จึงชอบแล้ว ซึ่งตาม
ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว หากทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกำหนดค่าทดแทนไม่
ถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าทดแทนให้ใหม่ให้ถูกต้องและเป็น
ธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย มิใช่จะต้องพิพากษาเพิกถอนการกำหนดค่าทดแทนของ
คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นตามที่จำเลยฎีกาแต่อย่างใด

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการที่สองว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนด
ค่าทดแทนให้โจทก์ถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคา

เบื้องต้นของจำเลยนำแต่ราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินปี 2535 มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนเท่านั้น มิได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาประกอบการพิจารณา แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพที่ดินของโจทก์แล้วเห็นว่าที่ดินของโจทก์เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้านกว้างติดกับคลองลำซวดกระทุ่มโพรง ที่ดินยังเป็นสภาพเดิมคือที่ดินสำหรับทำนา ยังไม่ได้พัฒนา มีที่ดินของบุคคลอื่นล้อมรอบ ไม่มีทางรถยนต์เข้าออกได้ และอยู่ห่างจากถนนใหญ่ด้านละไม่ต่ำกว่า 800 เมตร โจทก์นำสืบว่าที่ดินของโจทก์มีสภาพใกล้เคียงและทำเลที่ตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินข้างเคียงที่ดินของโจทก์ควรมีราคาตารางวาละ 80,000 บาท แม้โจทก์จะไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงแต่คดีก็ได้ความว่าที่ดินของโจทก์อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานทูต โรงแรม และห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง อีกทั้งที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนหมดทั้งแปลงที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้โจทก์อีกตารางวาละ 2,000 บาท เป็นตารางวาละ 22,000 บาท จึงถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่ความแล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาอ้างว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังเอกสารราคาประเมินทรัพย์สินเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งเป็นการประเมินของเอกชนโดยไม่ยอมรับฟังเอกสารการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข ล.14 ที่จำเลยนำมาอ้างว่ามีราคาตารางวาละ 3,012 บาท ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาเฉพาะเอกสารของโจทก์แต่ฝ่ายเดียว มิฉะนั้นก็คงจะให้ค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นจากที่ศาลชั้นต้นกำหนด นอกจากนั้นเอกสารการจดทะเบียนที่ดินตามเอกสารหมายเลข ล.14 ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในราคาตารางวาละ 3,012 บาทเสมอไป ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ 2,000 บาท จึงนับว่าถูกต้องและเป็นธรรมแล้วฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่า เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบว่าโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตราเท่าใดหรือไม่ เห็นว่า เมื่อจำเลยต้อง

ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ตามคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวแล้ว โจทก์ ย่อมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของ ธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ส่วนจะได้รับอัตราเท่าใดต้องเป็นไป ตามประกาศของธนาคารออมสินที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาและโจทก์มิได้อุทธรณ์ โดยโจทก์ไม่ต้อง นำสืบในเรื่องดอกเบี้ยดังกล่าวว่ามีอัตราเท่าใดเพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายพิเศษ บัญญัติให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงิน ฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ก็ต้องเป็นไปตาม กฎหมายนั้น ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี นับ แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จซึ่งเป็นอัตราคงที่นั้นไม่ต้องด้วยพระราช บัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม ศาลฎีกา เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับดอกเบี้ยให้โจทก์รับได้เท่ากับอัตราสูงสุดของ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์

(กนก พรรณรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ